

감사결과 처분요구서

【제 목】 불문경고 인사기록 삭제 기준 마련 필요

【부 서 명】 &&&&팀

【행정상 조치】 개선

【지 적 내 용】

1. 업무개요

&&&&팀은 임·직원의 임용 및 인사관리 업무를 수행하면서 징계에 관한 기록 등 인사기록카드를 작성·관리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「인사규정시행내규」 제21조에 따라 인사담당부서의 장은 인사에 관한 제반 사항을 기록, 보관 유지하여야 하고, 인사기록은 인사명령 등에 의하여 인사기록카드를 작성하여야 하며,

같은내규 제21조의2에 따라 임용권자는 징계처분 및 직위해제처분을 받은 직원이 징계처분 및 직위해제처분의 집행이 끝난 날부터 <표 1>의 기간이 지난 경우 등에는 그 직원의 인사기록카드에 올라 있는 징계처분 및 직위해제처분의 기록을 삭제하여야 한다.

<표 1> 징계처분 등 기록 삭제 기간

구분	강등	정직	감봉	견책	직위해제	비고
연수	9년	7년	5년	3년	3년	

또한 「인사규정시행내규」 제56조제3항에 따라 견책에 해당하는 비위를 불문으로 의결한 때에는 징계 의결서의 의결주문란에 “불문으로 의결한다, 다만, 경고할 것을 권고한다” 라고 기재하고,

제3항에 따라 경고할 것을 권고 받았을 때에는 징계의결서 사본을 첨부 서면 경고 조치하고 직원인사기록카드 비고란에 그 사실을 기재하게 되어 있다.

따라서 &&&팀은 징계기록을 삭제하면서 견책에 해당하는 비위에 대한 불문경고를 인사기록에서 삭제하는 경우 견책에 해당하는 말소 제한기간을 따르거나 별도 기준을 규정에 마련한 후 말소업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 &&&팀은 최근 3년간 견책에 해당하는 비위를 불문으로 의결한 인사기록에 대하여 규정개정을 통해 별도의 말소기준을 마련하지 않고, ' 지방공무원 징계업무편람 ' 만을 참조하여 <표 2>와 같이 삭제 소요기간을 12개월로 정하여 불문경고 기록을 말소한 사실이 있다.

<표 2> 최근3년간 불문경고 말소 현황

연번	직급	성명	징계일	처분내용	말소 소요기간	비고
1			2021.05.03.	불문경고	12개월	말소
2			2022.04.07.	불문경고	12개월	말소
3			2022.04.07.	불문경고	12개월	말소
4			2022.04.07.	불문경고	12개월	말소
5			2022.09.14.	불문경고	12개월	말소
6			2022.10.27.	불문경고	12개월	말소

※ 감사대상부서 제출자료 재구성

【관련자 의견】

&&&팀은 불문경고 말소에 대한 근거를 마련하는 등 사규 제정비를 추진 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(&&&팀)은

불문경고에 대한 말소기준을 마련하여 업무처리의 적적성을 확보하시기 바랍니다.

(행정상 개선)